	POLÍTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	CÓDIGO	OEC-DA-09
		VERSIÓN	02
		FECHA	2026-07-22
		CERTI-CONTROL S.A.S	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	PAGINA(S)
2019-07-08	00	Creación del Documento	1-4
2024-08-13	01	Ajuste de documento general, nombre del Gerente actual, correo electrónico de recepción de peticiones e ingreso de información de página web.	1-4
2026-07-22	02	Se incorporan identificación formal del Responsable del Tratamiento, finalidades específicas por base de datos, ampliación de definiciones (dato personal, base de datos, Responsable/Encargado del Tratamiento, datos sensibles), derechos del Titular conforme al Art. 8 de la Ley 1581 de 2012, tratamiento de datos sensibles y de menores de edad, procedimiento con términos de respuesta (15 días hábiles), medidas de seguridad y confidencialidad, transferencia/transmisión de datos, y referencias cruzadas a los documentos relacionados (OEC-MA-01, OEC-DA-03, OEC-FA-40, OEC-FA-43, OEC-FA-60, OEC-FA-61, OEC-FA-62, OEC-FA-63). Se actualiza cita normativa incluyendo el Decreto 1074 de 2015.	Todas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARGO: Calidad	CARGO: Representante de Calidad	CARGO: Gerente General
NOMBRE: Edgar Peña	NOMBRE**:** Juan Felipe Villamil	NOMBRE: William Quiroga

1. OBJETIVO

Establecer las políticas y directrices de control que garanticen la protección de los datos personales recolectados, almacenados, usados, circulados, transmitidos, transferidos o suprimidos por CERTI-CONTROL S.A.S. con ocasión de sus actividades de inspección y de su operación administrativa, comercial y contractual, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y su compilación en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 (Título 2, Capítulo 25), así como las demás normas que las adicionen, modifiquen, reglamenten o sustituyan.

2. ALCANCE

Aplica a todos los titulares de datos personales cuya información sea objeto de Tratamiento por parte de CERTI-CONTROL S.A.S. incluyendo clientes, trabajadores, contratistas, aspirantes a cargos y proveedores, así como a todos los funcionarios, contratistas y terceros encargados que, por razón de sus funciones, tengan acceso a dicha información dentro o fuera de las instalaciones del Organismo.

3. DEFINICIONES

- **Autorización:** Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.

- **Aviso de privacidad:** Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

- **Base de Datos:** Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento por parte de CERTI-CONTROL S.A.S., independientemente de la forma o modo en que se hubiese creado, almacenado, organizado o accedido.

- **Dato personal:** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

- **Dato personal sensible**: Información que afecta la intimidad de la persona o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y

garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos (huellas dactilares, entre otros).

- **Dato personal público**: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la Ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados.

- **Dato personal privado**. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para la persona Titular del dato. Ejemplos: libros de los comerciantes, documentos privados, información extraída a partir de la inspección del domicilio.

- **Titular del dato**: Es la persona natural a que se refieren los datos.

- **Tratamiento**: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales como, entre otros, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o supresión de esa clase de información.

- **Titular:** Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.

- **Transferencia**: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

- **Transmisión:** Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.

4. RESPONSABILIDAD

CERTI-CONTROL S.A.S. identificado con NIT 901167257-1 actúa como Responsable del Tratamiento de los datos personales que recolecta con ocasión del desarrollo de su objeto social como organismo de inspección acreditado ante ONAC (código de acreditación 19-OIN-020, norma ISO/IEC 17020:2012), pudiendo actuar como Encargado del Tratamiento cuando procese información por cuenta de un tercero Responsable, en cuyo caso se suscribirá el respectivo contrato o cláusula de transmisión de datos.

Domicilio: Calle 49 # 11-56 I piso 2 Soacha - Leon XII
Correo electrónico de contacto: administrativo@certicontrol.net
Página web: https://www.certicontrol.net/

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

5.1. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento del principio de finalidad consagrado en el Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, CERTI-CONTROL S.A.S. informa que los datos personales recolectados serán tratados para las siguientes finalidades:

- Adelantar los procesos de inspección, evaluación de la conformidad y expedición de informes y Certificados de Inspección solicitados por el cliente.
- Establecer, ejecutar y mantener la relación comercial y/o contractual con clientes, proveedores y aliados del Organismo.
- Gestionar procesos de selección, vinculación, administración de nómina, capacitación, evaluación de desempeño y desvinculación del personal (trabajadores, contratistas y aspirantes).
- Dar cumplimiento a los requisitos de acreditación establecidos por ONAC bajo la norma ISO/IEC 17020:2012, incluyendo la trazabilidad de certificados y la atención de auditorías internas y externas.
- Atender y dar trámite a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) presentadas por los Titulares.
- Adelantar la facturación, cobro y gestión contable de los servicios prestados.
- Remitir comunicaciones informativas, comerciales o de servicio relacionadas con el objeto social del Organismo.
- Dar cumplimiento a requerimientos de entidades públicas tales como el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CREG y ONAC, entre otras.
- Fines de seguridad, prevención de fraude y protección de la integridad de los procesos de inspección.
- Las demás finalidades que resulten necesarias en desarrollo de la relación contractual, comercial o laboral existente entre el Titular y CERTI-CONTROL S.A.S.

5.1.1 Base de datos de clientes

Contiene la información de las personas naturales o jurídicas que solicitan los servicios de inspección de CERTI-CONTROL S.A.S., utilizada para la gestión comercial, técnica y de facturación propia de la prestación del servicio.

5.1.2 Base de datos de trabajadores y/o contratistas

Contiene la información del personal vinculado al Organismo (inspectores, personal administrativo, técnico y directivo), utilizada para la vinculación, desempeño de funciones, capacitación y desvinculación, según el tipo de relación jurídica establecida. El manejo de esta información está adicionalmente regulado por el Manual de Responsabilidades (OEC-MA-01), el Código de Ética y Conducta (OEC-DA-03), los registros de capacitación (OEC-FA-43 y OEC-FA-60) y el Acuerdo de Confidencialidad y Manejo de Datos Personales (OEC-FA-63), suscrito individualmente por cada funcionario con acceso a datos personales.

5.1.3 Base de datos de proveedores

Contiene la información de las personas naturales o jurídicas que suministran bienes o servicios al Organismo, utilizada para la gestión contractual, técnica y de pagos correspondiente.

5.2 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL ORGANISMO

Todos los funcionarios y contratistas de CERTI-CONTROL S.A.S. serán responsables de:

- Cumplir con las políticas definidas en este documento en cuanto a la protección de los datos personales transmitidos y recibidos de parte de los clientes, trabajadores y proveedores.
- Proteger y mantener a salvo la documentación física o digital entregada por los Titulares o generada en desarrollo de las actividades de inspección.
- Suscribir y dar cumplimiento al Acuerdo de Confidencialidad y Manejo de Datos Personales (OEC-FA-63) y a lo dispuesto en el Código de Ética y Conducta (OEC-DA-03), absteniéndose de divulgar información sensible o datos personales de clientes sin la debida autorización.
- Reportar de manera inmediata al Representante de Gestión de Calidad cualquier incidente de seguridad, pérdida, acceso no autorizado o posible vulneración relacionada con datos personales.

5.3 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS

En cualquier momento, el Titular de los datos personales objeto de Tratamiento podrá ejercer los derechos consagrados en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, entre ellos:

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al Responsable o Encargado del Tratamiento, en especial frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o cuyo Tratamiento esté prohibido o no autorizado.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento.
- Ser informado por el Responsable o el Encargado, previa solicitud, respecto del uso que se ha dado a sus datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
- Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

5.4. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

El titular no está obligado a autorizar el Tratamiento de datos sensibles. En los casos en que CERTI-CONTROL S.A.S. requiera recolectar este tipo de datos (por ejemplo, datos biométricos asociados a controles de acceso o asistencia del personal), se informará de manera previa, expresa y explícita al Titular que, por tratarse de datos sensibles, no está obligado a autorizar su Tratamiento, indicando cuáles de los datos solicitados tienen tal carácter y la finalidad específica para la que serán utilizados.

5.5. DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD

CERTI-CONTROL S.A.S. no recolecta ni trata, como regla general, datos personales de menores de edad en desarrollo de su objeto social. En el evento excepcional en que dicha información deba ser recolectada (por ejemplo, dentro de registros de seguridad social o afiliación de personal), el suministro será facultativo y deberá contar con la autorización de los padres, representantes legales o tutores del menor, garantizando en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente y el respeto de sus derechos fundamentales.

5.6. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, el Tratamiento de datos personales requiere la autorización previa, expresa e informada del Titular, la cual podrá obtenerse por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y verificación posterior, tales como formatos físicos o digitales suscritos por el Titular, cláusulas contractuales, marcación de casillas de aceptación en medios electrónicos, o grabaciones de audio, entre otros.

5.7. EVENTOS EN LOS CUALES NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN

De conformidad con el Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, no se requiere autorización del Titular cuando se trate de:

- Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales, tales como el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CREG u ONAC, entre otras.
- Datos de naturaleza pública.
- Casos de urgencia médica o sanitaria.
- Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.
- Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
- Órdenes judiciales.

En los eventos distintos a los anteriores, CERTI-CONTROL S.A.S. se comunicará con el Titular a través del correo electrónico oficial de la organización, informándole en qué casos se está solicitando su información sin mediar autorización previa y el fundamento legal aplicable.

5.8. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

CERTI-CONTROL S.A.S. dispone de un área responsable de la atención a peticiones, consultas y reclamos, a través de la cual el Titular puede ejercer los derechos antes reseñados, y que puede ser contactada en el correo electrónico administrativo@certicontrol.net o mediante la página oficial https://www.certicontrol.net/,

apartado de PQRS, a través del formato OEC-FA-40 TRATAMIENTO DE QUEJAS Y APELACIONES.

Las solicitudes deberán presentarse por medio físico o electrónico, indicando de manera clara los datos de contacto del Titular, con el fin de dar respuesta a la solicitud.

- CERTI-CONTROL S.A.S. contará con un término de quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo de la petición, para atender la solicitud o adoptar las medidas que el Titular exija.
- Si la solicitud resulta incompleta, se informará al solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo, para que la complemente dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha comunicación.
- Transcurridos dos (2) meses desde la solicitud sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido de la petición.
- Si no fuere posible atender la solicitud dentro del término de quince (15) días hábiles, se informará al Titular los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su solicitud, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
- El usuario será el único responsable por el diligenciamiento de formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o desactualizados.

5.9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

CERTI-CONTROL S.A.S. ha adoptado medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para otorgar seguridad a los registros que contienen datos personales, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, en concordancia con los requisitos de confidencialidad de la norma ISO/IEC 17020:2012. Dichas medidas incluyen, entre otras:

- La suscripción individual del Acuerdo de Confidencialidad y Manejo de Datos Personales (OEC-FA-63) por parte de todo el personal con acceso a datos personales.
- La capacitación e inducción del personal en el Manual de Responsabilidades (OEC-MA-01) y el Código de Ética y Conducta (OEC-DA-03), soportada en los registros OEC-FA-43 y OEC-FA-60.

- La expedición de la Certificación de Capacitación del Personal en Manejo de Datos Personales (OEC-FA-64) y de la Certificación de Cumplimiento Normativo en Protección de Datos Personales (OEC-FA-63), suscritas por el Representante Legal y Gerente General.
- El control de acceso físico y digital a la información, restringiendo su consulta al personal autorizado según sus funciones.
- La aplicación de acciones disciplinarias y/o legales frente a la divulgación no autorizada de información sensible o datos personales, conforme a lo establecido en el Código de Ética y Conducta (OEC-DA-03).

5.10. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES

Cuando resulte necesario transferir o transmitir datos personales a un tercero encargado o responsable, dentro o fuera del territorio colombiano, CERTI-CONTROL S.A.S. verificará que dicho tercero garantice niveles adecuados de protección de datos personales, ya sea mediante la suscripción de contratos, cláusulas de transmisión de datos, o la verificación de la existencia de niveles adecuados de protección reconocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, según corresponda.

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- OEC-PA-00 Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros de la Empresa.
- OEC-MA-01 Manual de Responsabilidades.
- OEC-DA-03 Código de Ética y Conducta.
- OEC-FA-02 Lista Maestra de Documentos.
- OEC-FA-40 Tratamiento de Quejas y Apelaciones.
- OEC-FA-43 Asistencia de Capacitación.
- OEC-FA-60 Evaluación de la Eficacia de la Capacitación.
- OEC-FA-63 Certificación de Cumplimiento Normativo en Protección de Datos Personales.
- OEC-FA-64 Certificación de Capacitación del Personal en Manejo de Datos Personales.

- OEC-FA-65 Acuerdo de Confidencialidad y Manejo de Datos Personales.

7. VIGENCIA Y MODIFICACIONES

CERTI-CONTROL S.A.S. se reserva el derecho de modificar la presente Política en cualquier momento, en cuyo caso comunicará el cambio a los Titulares por los medios dispuestos para tal fin, e invita a consultar periódicamente su página web oficial para conocer la versión vigente de este documento. La presente versión entra en vigencia a partir de su aprobación formal por parte de la Alta Dirección, conforme al procedimiento OEC-PA-00.